

ILL.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZ. SECONDA – R.G. N. 2319/2025 – DOTT. LIOTTA
TERZA MEMORIA INTEGRATIVA EX ART. 171-TER C.P.C.
per l'udienza del 25.11.2025

per **VODAFONE ITALIA S.p.A.**, in persona dell'amministratore e l.r. p.t. del suo procuratore speciale **LINDAM S.r.l.**, con l'Avv. Paolo Caruso,

CONTRO

il **COMUNE DI BERBENNO**, in persona del Sindaco, con l'Avv. M.Voccia De Felice;

NEL GIUDIZIO PROPOSTO

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA

“dell'avviso di accertamento esecutivo n. 2 del 6.02.2025 emesso dal Comune di Berbenno (BG), per il preteso pagamento del “canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria” di cui all'art. 1, comma 816 della Legge n. 160/2019, per le annualità 2021, 2022, 2023 e 2024, in pretesa applicazione dell'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, per il ritenuto “utilizzo in via mediata della rete di proprietà del soggetto titolare della concessione, attraverso collegamenti tecnologici, senza che sia quindi necessaria alcuna occupazione fisica o modificazione della realtà.”

* * * * *

Nel rispetto del terzo termine *ex art.171-ter c.p.c.* si deduce sinteticamente quanto segue.
In mancanza di richieste istruttorie e in considerazione della natura documentale della controversia, la causa è matura per la decisione.

La causa appare anche di pronta soluzione: è invero incontroverso che Vodafone, nel territorio comunale di Berbenno, non è titolare di una propria rete infrastrutturale e non ha ottenuto (né doveva richiedere) alcuna concessione di suolo pubblico; né nei suoi confronti è stata accertata un'occupazione abusiva che, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Comunale (**doc. 3**) è rilevata dalla Polizia locale o dall'agente accertatore nominato con “*apposito processo verbale di constatazione*”.

Difettano, quindi, i presupposti impositivi tipici del “*canone patrimoniale di concessione*” che, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e 823, della Legge n. 160/2019 consistono, appunto, nella titolarità della concessione oppure (in mancanza di



concessione) in un formale accertamento di abusività dell'occupazione (che comunque non potrebbe prescindere dall'esistenza di una materiale occupazione, ulteriore rispetto a quella riconducibile al concessionario).

Ciò posto, va sinteticamente rilevato, anche in replica alla memoria del Comune di Berbenno del 4.11.2025:

- che lo strumento dell' "*avviso di accertamento esecutivo*", che ha idoneità ad acquisire efficacia di titolo esecutivo, è stato qui utilizzato impropriamente, ossia in mancanza di "idoneo titolo giuridico" e, pertanto, in **difetto del requisito di certezza del credito che può essere conferito solo da fonti, fatti e parametri obiettivi e predeterminati** (v. Trib. Napoli, sent. 22 luglio 2025, n. 7367 e, in tema di c.d. ingiunzione fiscale, Cass. Civ., I, sent. 15 giugno 2020, n. 8162; *conf.* 20 luglio 2025, n. 20295) e giammai da accertamenti presuntivi, per di più promananti da soggetto diverso dal Comune;
- che l'affidamento diretto del "*servizio di accertamento del canone*" alla Archivio Solution S.p.A. di Napoli, desta perplessità, anche considerato che, come emerge dalla Determinazione di affidamento n. 397 del 25.10.2024 (v. all. 1 mem. Comune 4.11.2025), si tratta di un servizio che è retribuito solo in caso di effettivo incasso ("*l'impegno di spesa verrà assunto esclusivamente in corrispondenza dell'avvenuto incasso*"), il che mette in luce la sussistenza di un **conflitto di interessi** che mina l'attendibilità delle conseguenti richieste di pagamento;
- che, comunque, la richiesta del 12.11.2024 inviata dalla Archivio Solution (v. all. 2 mem. Comune 4.11.2025) non equivale ad accertamento (che deve avere i crismi di cui all'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, c.d. TUEL: "sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza") ma rappresenta un mero invito a rendere una dichiarazione e inoltre confessa che tale invito mira a "*scongiurare il ricorso alla procedura di stima **presuntiva** prevista dalla legge*", quale legge non



è dato sapere, e pertanto non rappresenta idoneo titolo giuridico presupposto (quale avrebbe potuto essere, a esempio, un provvedimento di concessione di suolo pubblico intestato a Vodafone che invece, come detto, non esiste);

- che, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto *ex adverso*, poiché il canone è versato in proporzione alle utenze, il Comune non subisce pregiudizio perché incassa comunque il canone proporzionato al numero complessivo delle utenze (quelle eventuali del concessionario e quelle delle Società di vendita), mentre seguendo la tesi consigliata dalla Ditta affidataria si realizza una ingiustificata duplicazione del canone.

*

Ne deriva la nullità/illegittimità della pretesa, per le seguenti ragioni:

- difetto del requisito dell' "*utilizzo materiale delle infrastrutture*" prescritto dall'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, atteso che Vodafone non ha alcun contatto materiale con l'infrastruttura, per la quale cui insistenza su suolo pubblico il canone è già versato dal concessionario;
- applicabilità della norma di interpretazione autentica (art. 5, comma 14-*quinquies*, del D.L. n. 146/2021) secondo la quale "*il canone è dovuto esclusivamente dal titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture*";
- nullità dell'avviso di accertamento di esecutivo, trattandosi di strumento nel caso di specie inidoneo, perché presuppone che il credito sia certo, liquido ed esigibile;
- in via subordinata, per erronea applicazione della sanzione del 100% in luogo della sanzione del 30% prevista dall'art. 58, comma 1, del Regolamento Comunale.

*

A riprova dell'orientamento maggioritario assunto dai Tribunali e dall'unica Corte di Appello che si è pronunciata sul tema (CdA Venezia, sent nn. 2093/2025 e 2301/2025), è stata già prodotta in giudizio una ampia rassegna giurisprudenziale (**doc. 17**, dep. 4.11.2025) delle più significative decisioni rese a proposito dell'applicazione dell'art. 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, come autenticamente interpretato.



*

Si confermano le conclusioni in atti e, in mancanza di richieste istruttorie, si chiede la rimessione all'udienza di decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.

Si chiede la fissazione di udienza da remoto ovvero con modalità cartolare.

Con osservanza.

Roma, 12 novembre 2025

Avv. Paolo Caruso

